

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2798/2533

พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

โจทก์

นายประเสริฐ พะโยม

จำเลย

นายประเสริฐ พะโยม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 264, 357 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทง
ลงโทษแก่จำเลย ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 จำคุก 1 ปี และ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับ
สารภาพชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งใน
สี่ คงจำคุก 3 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องของโจทก์สำหรับ
ความผิดฐานปลอมเอกสาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 ให้ลงโทษ
จำเลยในความผิดฐานรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุก 3 ปี
จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
อยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบว่าประสงค์จะฎีกาต่อไป (อันดับ
83,82)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน150,000 บาท (อันดับ 3,64)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งรูปคดียังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งรูปคดียังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-เจริญ นิลเอสงฆ์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ